

Spett.
Plusvalore SpA
Via Cairoli, 9
40121 Bologna



Scritto incaricato dell'identificazione ai sensi della L. 197/91 e successive modifiche e integrazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che le firme di cui alla presente richiesta sono state apposte, personalmente ed alla sua presenza, dalle persone in appresso indicate, identificate mediante l'esibizione in originale dei rispettivi documenti d'identità.

Timbro e firma

ATTO DI FIDEIUSSIONE. Dichiariamo di costituirci fideiussori, in favore di Plusvalore SpA (di seguito per brevità "Plusvalore"), del nominativo a fianco precisato (di seguito il "Garantito") per tutti gli impegni a suo carico derivanti dal contratto pure a fianco descritto (di seguito il "Contratto"), il tutto alle condizioni di seguito indicate.

I dati del primo fideiussore

Coniuge ☐ Socio ☐ Legale ☐ Altro ☐
Cognome/Rag. Sociale **RIBICHINI** Nome **OSCAR**
Nato a **MACERATA** Prov. **MC** il **08/08/68**
Codice Fiscale **RBCSCR681708E783U** Cittadinanza **ITAL.** Scad. permesso sogg. **MC**
Tipo Doc. **C.1.** Numero **090301** Rilasciato il **09/03/01** A **CIVITANOVA MARCHE** Prov. **MC**
Stato civile **CONIUG.** Indirizzo **VIA FONTANELLA, 20** Presso **MC**
CAP **62012** Località **CIVITANOVA MARCHE** Prov. **MC** Dal **MC**
Telefono **0733-897815** Cellulare **393-9573935** E-mail **MC**
Tipo attività (dip. pubbl./priv., libero prof., auton., pensionato, ecc.) **MC** Settore (bancario, industria, agricoltura, ecc.) **MC**

Qualifica attuale/Attività svolta (impiegato, operaio, ecc.) **MC** Dal **MC** Reddito mensile netto/annuo se autonomo **MC** N. mens. **MC**
Datore di lavoro **MC** Indirizzo **MC**
CAP **MC** Località **MC** Prov. **MC** Telefono **MC**

I dati del secondo fideiussore

Coniuge ☐ Socio ☐ Legale ☐ Altro ☐
Cognome/Rag. Sociale **ARTE SACRA SRL** Nome **MC**
Nato a **MC** Prov. **MC** il **MC**
Codice Fiscale **01458350434** Cittadinanza **MC** Scad. permesso sogg. **MC**
Tipo Doc. **MC** Numero **MC** Rilasciato il **MC** A **MC** Prov. **MC**
Stato civile **MC** Indirizzo **MC** Presso **MC**
CAP **MC** Località **MC** Prov. **MC** Dal **MC**
Telefono **MC** Cellulare **MC** E-mail **MC**
Tipo attività (dip. pubbl./priv., libero prof., auton., pensionato, ecc.) **MC** Settore (bancario, industria, agricoltura, ecc.) **MC**
Qualifica attuale/Attività svolta (impiegato, operaio, ecc.) **MC** Dal **MC** Reddito mensile netto/annuo se autonomo **MC** N. mens. **MC**
Datore di lavoro **MC** Indirizzo **MC**
CAP **MC** Località **MC** Prov. **MC** Telefono **MC**

I dati del terzo fideiussore

Coniuge ☐ Socio ☐ Legale ☐ Altro ☐
Cognome/Rag. Sociale **MC** Nome **MC**
Nato a **MC** Prov. **MC** il **MC**
Codice Fiscale **MC** Cittadinanza **MC** Scad. permesso sogg. **MC**
Tipo Doc. **MC** Numero **MC** Rilasciato il **MC** A **MC** Prov. **MC**
Stato civile **MC** Indirizzo **MC** Presso **MC**
CAP **MC** Località **MC** Prov. **MC** Dal **MC**
Telefono **MC** Cellulare **MC** E-mail **MC**
Tipo attività (dip. pubbl./priv., libero prof., auton., pensionato, ecc.) **MC** Settore (bancario, industria, agricoltura, ecc.) **MC**
Qualifica attuale/Attività svolta (impiegato, operaio, ecc.) **MC** Dal **MC** Reddito mensile netto/annuo se autonomo **MC** N. mens. **MC**
Datore di lavoro **MC** Indirizzo **MC**
CAP **MC** Località **MC** Prov. **MC** Telefono **MC**

Il trattamento dei dati

Le richiediamo alcuni dati per noi essenziali al fine di dar corso a questo atto; per maggiori chiarimenti, legga la retrostante informativa che Le forniamo anche in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 7 e 13 del codice sulla privacy (D.Lgs. 196/2003). Con la firma della richiesta, pertanto, dichiarerà anche di essere stato adeguatamente informato circa il trattamento dei Suoi dati da parte nostra e inoltre acconsentirà al trattamento degli stessi per attività non strettamente collegate ai servizi richiesti, ma utili per migliorarli, per farle conoscere nuovi servizi offerti da noi o da terzi. In particolare Le chiediamo il consenso all'utilizzo dei Suoi dati per:

- comunicarli a società che rilevano per nostro conto la qualità dei singoli servizi o le necessità della clientela;
- iniziative promozionali curate da noi;
- Iniziative promozionali di prodotti o servizi di altre società.

La Sua firma vale pertanto espressamente anche per il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei Suoi dati, nei termini di cui sopra ed alla citata informativa.

Firma primo Fideiussore **MC**
Firma secondo Fideiussore **MC**

Firma terzo Fideiussore **MC**

I dati del garantito e del contratto

Cognome/Rag. Sociale **ARTE SACRA SRL** Nome **MC**
Indirizzo **VIA FONTANELLA, 20**
Città **CIVITANOVA MARCHE** Prov. **MC**
Nato a **MC** il **MC**

Codice Fiscale/Partita IVA **01458350434**
Contratto/chiesta nr. **692177**
Tipo **MC** Durata mesi **12**

L'importo massimo garantito

La presente fideiussione è prestata, in favore di Plusvalore, fino alla somma massima di Euro

In cifre **11.577,60**
In lettere **UNDICIMILACINQUECENTO SETTANTA SETTE/60**
oltre ad IVA nella misura di legge.

La firma della fideiussione

Dichiaro di non aver mai subito protesti o procedure esecutive, che i dati riportati sulla presente richiesta sono veri e di aver preso visione delle retrostampe condizioni generali della fideiussione che accetto integralmente.
Dichiaro inoltre:

- di aver ricevuto copia dell'Avviso contenente le "principali norme di trasparenza" e del foglio informativo in versione aggiornata;
- di NON essermi avvalso (o di avermi avvalso) del diritto di ottenere copia del testo del contratto idonea per la stipula, con condizioni economiche identiche a quelle sopra indicate, comprensiva del Documento di sintesi;
- di aver ritirato copia conforme del presente modulo e del Documento di sintesi compilati in ogni loro parte.

Firma primo Fideiussore **MC**
Firma secondo Fideiussore **MC**
Firma terzo Fideiussore **MC**

Dichiaro di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. le seguenti clausole: 1. validità della fideiussione; 2. subentro nelle obbligazioni garantite; 4. inopponibilità della modifica o estinzione di altri fideiussori; 5. dispensa dall'azione contro il debitore principale; 8. estensione della garanzia in caso di procedure concorsuali; 10. efficacia probatoria delle scritture contabili; 11. deroghe alla competenza territoriale.

Firma primo Fideiussore **MC**
Firma secondo Fideiussore **MC**
Firma terzo Fideiussore **MC**

Data **12/10/05**

Condizioni generali della Fideiussione

1. La fideiussione garantisce quanto dovuto dal Garantito a Plusvalore in dipendenza del Contratto, nonché di sue eventuali modifiche, integrazioni, rinnovi e proroghe anche parziali, che potrete convenire senza nostro benestare, ed altresì di recesso e risoluzione, che Plusvalore potrà esercitare senza che possa essere sollevata eccezione alcuna, restando inteso che l'eventuale decadenza del Garantito dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa anche al fideiussore.
2. La fideiussione resterà pienamente valida ed efficace anche nei confronti di qualunque soggetto dovesse subentrare, a qualsiasi titolo, in luogo del Garantito nel Contratto.
3. Le obbligazioni derivanti dalla presente fideiussione sono solidali e indivisibili, anche nei confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo.
4. La fideiussione avrà pieno effetto indipendentemente da altre garanzie esistenti o successivamente acquisite in favore di Plusvalore, restando pertanto convenuto che, qualora ci fossero più fideiussori, ciascuno risponderà per l'intero ammontare del debito anche se le garanzie fossero state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti fosse venuta a cessare o avesse subito modificazioni per qualsiasi causa, ivi compresa la transazione o remissione da parte di Plusvalore.
5. Il fideiussore è tenuto a pagare, a semplice richiesta scritta, tutto quanto dovuto a Plusvalore in dipendenza del Contratto, anche in caso di opposizione da parte del Garantito, senza poter opporre le eccezioni eventualmente spettanti al Garantito e restando convenuto che, in deroga all'art. 1939 cod. civ., la fideiussione resterà valida anche se dovesse essere dichiarata invalida l'obbligazione principale.
6. Ai sensi dell'art. 1942, la fideiussione si estenderà, anche oltre l'importo massimo di cui alle condizioni particolari, a tutti gli accessori del debito principale.
7. Il fideiussore dispensa Plusvalore dall'onere di agire nei termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., rimanendo obbligato, in deroga a tale norma, anche nel caso in cui Plusvalore non abbia presentato istanze contro il Garantito, i suoi coobbligati o aventi causa, ovvero non le abbia continuate.
8. Il fideiussore non potrà recedere dalla garanzia che rimarrà quindi efficace sino all'integrale adempimento delle obbligazioni garantite (fermo restando quanto previsto alla successiva clausola 9) e si estenderà anche a interessi di mora, penali e danni anche in caso di procedure concorsuali a carico del Garantito ed anche per la parte maturata successivamente all'apertura delle procedure medesime.
9. Il fideiussore si impegna a rimborsare a Plusvalore tutte le somme da questa incassate a fronte delle obbligazioni garantite, il cui pagamento dovesse essere revocato o annullato per qualsiasi motivo.
10. Il fideiussore riconosce in qualsiasi sede, quale prova del credito garantito, le risultanze delle scritture contabili di Plusvalore, riconoscendo il diritto di quest'ultima di stabilire l'imputazione dei pagamenti eseguiti.
11. Il fideiussore non potrà esercitare diritti di regresso o surroga nei confronti del Garantito, suoi coobbligati o aventi causa, sino a quando ogni ragione di credito di Plusvalore non sia stata interamente soddisfatta.
12. Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, Plusvalore è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 cod. civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi.
13. Ogni dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata da Plusvalore al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato nel presente atto ovvero a quello fatto conoscere successivamente per iscritto.
14. Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.
15. Per qualunque controversia relativa al presente atto è competente esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Bologna.

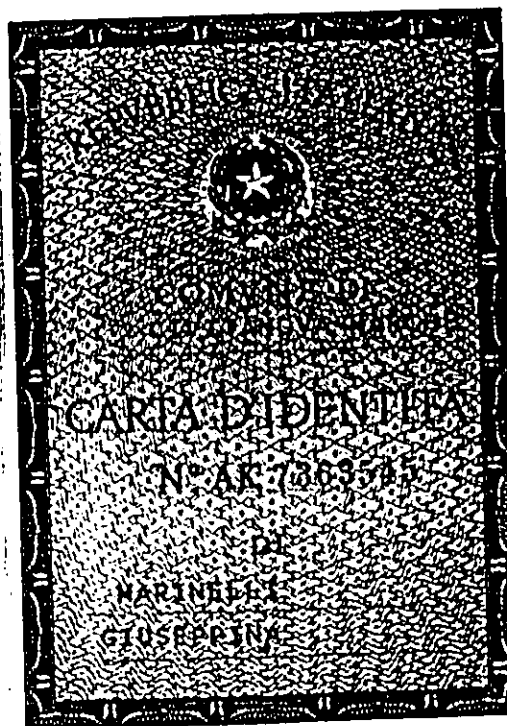
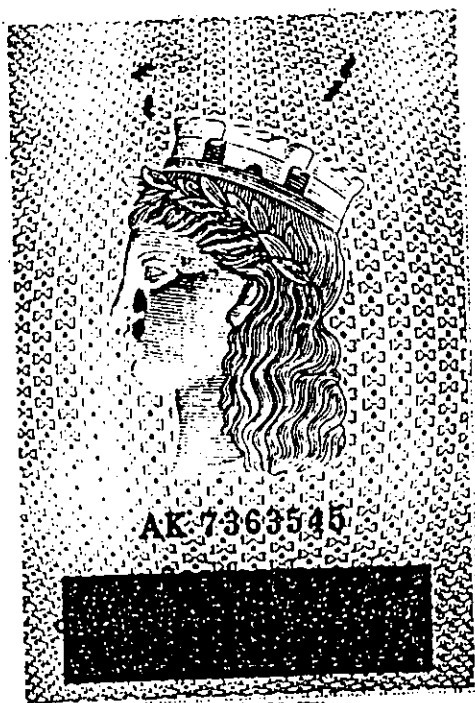
Informativa e consenso ai sensi del D. Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Per rispettare la legge sulla *privacy* La informiamo sull'uso dei suoi dati personali e sui suoi diritti. La nostra Società deve acquisire o già detiene alcuni dati che La riguardano. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti, ivi compresa l'istruttoria preliminare. Tale consenso riguarda anche, più specificamente, l'attività svolta da centrali rischi private (1), società che gestiscono stabilmente complessi sistemi di pagamento, società di recupero crediti, compagnie di assicurazione, società di factoring, di cartolarizzazione dei crediti e società cessionarie dei crediti, oltre all'attività svolta dalle Società appartenenti al nostro Gruppo. Per questi servizi non trattiamo dati "sensibili" (2). Il consenso che Le chiediamo non riguarda tali dati, a meno che una determinata operazione da Lei richiesta non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato "sensibile" (3). I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti (4) sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi desiderati, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altre banche, società od istituti finanziari, in Italia e all'estero. Per taluni servizi, utilizziamo società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (5). Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi in tutto o in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge (6). Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (7).

Note (1) Quali, ad es., CTC Viale Tunisia, 50 Milano - CRIF S.p.A. Via Lame, 15 Bologna - Experian Information Services S.p.A. via Quintavalle, 68 Roma. Per un elenco aggiornato delle centrali dei rischi private a cui i dati possono essere comunicati e da cui gli stessi possono essere trattati nell'ambito delle loro proprie finalità, così come per ogni altra informazione, potrà rivolgersi agli indirizzi e recapiti precisati nel frontespizio del presente modulo. (2) Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es., al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (artt. 4 e 26 del D. Lgs. 196/2003). (3) Ci riferiamo, in particolare, ai versamenti che riguardano sindacati, forze politiche e determinate associazioni, ad accreditamenti di alcune pensioni o di speciali rimborsi assicurativi, ovvero a specifici servizi che possano comportare la conoscenza da parte nostra di dati sensibili (finanziamenti assistiti da assicurazione, polizze vita, ecc.). (4) Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano (a debito o a credito) o che, per soddisfare una Sua richiesta (ad es., per un finanziamento), forniscono alla banca informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc. (5) Si tratta, in modo particolare, di società che svolgono servizi di pagamento, esattorie e tesorerie, intermediazione bancaria e finanziaria, factoring o cartolarizzazione dei crediti, lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni e altri titoli; trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; revisione contabile e certificazioni di bilancio; in generale società od enti che forniscono servizi alle banche. (6) Lo prevede, ad es., la disciplina contro il riciclaggio. (7) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Cognome **MARINELLI**
 Nome **GIUSEPPINA**
 nato il **17/11/1936**
 (atto n. **142** p. **I** S. **S.**)
 a **CIVITANOVA MARCHE (MC)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **CIVITANOVA MARCHE**
 Via **VIA FONTANELLA 20**
 Stato civile **CONIUGATA**
 Professione **PENSIONATA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.63**
 Capelli **CASTANO CHIARI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari


 Firma del titolare *Giuseppina Marinelli*
 CIVITANOVA MARCHE **08/03/2005**
 Il Sindaco **Cesati Stefania**
 Imprimatur del capo *[Signature]*



REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELLE FINANZE
 CODICE FISCALE **MRNGPP88S57C770X**
 COGNOME **MARINELLI** SESSO **F**
 NOME **GIUSEPPINA**
 LUOGO DI NASCITA **CIVITANOVA MARCHE**
 PROVINCIA **MC** DATA DI NASCITA **17/11/36**

CARISAP

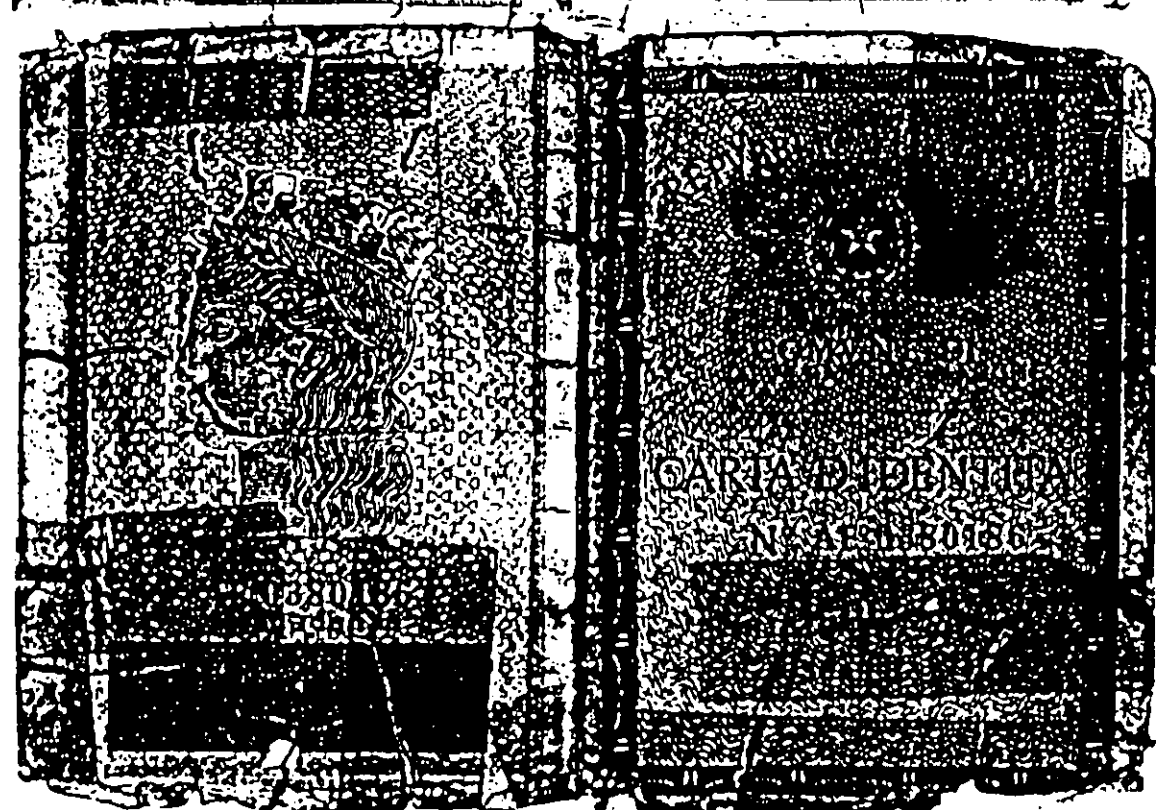
CC 21078

6080

28070

Cognome **RIBICHINI**
 Nome **OSCAR**
 Data di nascita **08/08/1968**
 Sesso **M** Altezza **1.82**
 Luogo di nascita **MACERATA**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **CIVITANOVA MARCHE**
 Via **VIA FONTANELLA 20**
 Stato civile **DI STATO LIBERO**
 Professione **COMMERCIANTE**
 Caratteristiche e contrassegni salienti
 Satura **1.82**
 Capelli **CASTANO CHIARI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari


 Firma *[Signature]* **CIVITANOVA MARCHE** **09/03/2003**
 Impiegato del fido **IL SINDACO**
[Circular stamp: COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE]
[Signature: Carla Lilianna Giuseppe]
[Signature: Silvia]



REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 CODICE FISCALE **RBCSCR68M08E783U**
 COGNOME **RIBICHINI**
 NOME **OSCAR**
 LUOGO DI NASCITA **MACERATA**
 PROVINCIA **MC**
 DATA DI NASCITA **08/08/1968**
 2003